

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 619/2537

นาย สุริย์หรือศิริ ทิศเหนือ
นาย ใบ ไชคชัย

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1382

ป.ที่ดิน มาตรา 31

แม้ตามสัญญาซื้อขายที่ดินพิพาท ผู้คัดค้านได้สละการครอบครองที่ดินพิพาทให้แก่ผู้ร้องตั้งแต่วันทำสัญญา แต่ที่ดินพิพาทมีข้อบังคับห้ามโอนภายใน 10 ปี นับแต่วันที่ผู้คัดค้านได้รับโฉนดตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 31 บทบัญญัติดังกล่าวมีเจตนาจะปกป้องราษฎรให้มีที่ทำกินเป็นเวลาอย่างน้อย 10 ปี และภายในระยะเวลาดังกล่าวทางราชการได้ควบคุมที่ดินนั้นอยู่ยังไม่ปล่อยให้เป็นที่สิทธิเด็ดขาดแก่ผู้ครอบครองจนกว่าจะพ้นระยะเวลาห้ามโอนผู้คัดค้านจึงไม่อาจสละหรือโอนการครอบครองที่ดินพิพาทให้แก่ผู้ร้องได้ ผู้ร้องจะเอาระยะเวลาการครอบครองซึ่งอยู่ภายในข้อบังคับห้ามโอนกรรมสิทธิ์มารวมคำนวณเป็นระยะเวลาครอบครองปรั้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 หาได้ไม่

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอและแก้ไขคำร้องขอว่า เมื่อปี 2521 ผู้ร้องซื้อที่ดินมีโฉนด
จากนายใบ โชคชัย โดยมีได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย แต่นายใบมอบ
ที่ดินให้ผู้ร้องครอบครองและผู้ร้องได้ครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าวมาโดยสงบ เปิด
เผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของมาเกินกว่า 10 ปี ขอให้ศาลสั่งแสดงว่าผู้ร้องได้กรรมสิทธิ์

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ผู้คัดค้านเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทผู้คัดค้านไม่เคยขายที่ดินพิพาทให้แก่ผู้ร้องแต่อย่างใดผู้คัดค้านได้กู้ยืมเงินจากผู้ร้อง และยอมให้ผู้ร้องทำกินในที่ดินพิพาทต่างดอกเบี๋ยเท่านั้น การกู้ยืมเงินดังกล่าวไม่มีกำหนดชำระคืนสัญญาซื้อขายท้ายคำร้องทำขึ้นโดยแสดงเจตนาหลงจึงตกเป็นโมฆะขอให้ยกคำร้องขอ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ผู้ร้องได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท โดยการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับให้ยกคำร้องขอ

ผู้ร้องฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นได้รับรองให้ฎีกาในข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า ที่ดินพิพาทโฉนดเลขที่ 801 ตำบลพุดเตยอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เนื้อที่ 17 ไร่ 1 งาน 33 7/10ตารางวา พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ออกให้แก่ผู้คัดค้านเมื่อวันที่6 พฤษภาคม 2519 และได้ระบุไว้ในโฉนดที่ดินว่า ที่ดินแปลงนี้ตกอยู่ในข้อบังคับห้ามโอนสืบปีตามมาตรา 31 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินพ.ศ. 2497 และประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 334 ข้อ 6 เว้นแต่จะตกทอดโดยทางมรดกปัญหาวินิจฉัยมีว่า ผู้ร้องได้ครอบครองที่ดินพิพาทถึงกำหนด 10 ปี ตามคำร้องขอหรือไม่ ผู้ร่อนำสืบว่า ได้ครอบครองที่ดินพิพาทโดยอาศัยสิทธิตามหนังสือสัญญาซื้อขายซึ่งผู้คัดค้านได้ขายที่ดินพิพาทให้แก่ผู้ร้องตามเอกสารหมาย ร.2 นับถึง พ.ศ. 2534เป็นเวลา 13 ปีแล้ว เห็นว่า แม้จะฟังข้อเท็จจริงตามหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทระหว่างผู้ร้องกับผู้คัดค้านลงวันที่

2 พฤษภาคม 2521 ว่า ผู้คัดค้านได้สละการครอบครองที่ดินพิพาทให้แก่ผู้ร้องตั้งแต่วันทำหนังสือสัญญาซื้อขาย แต่ที่ดินพิพาทมีข้อบังคับห้ามโอนภายใน 10 ปี นับแต่วันที่ผู้คัดค้านได้รับโฉนดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 31 แสดงว่าที่ดินพิพาทเป็นที่ดินที่ทางราชการจัดให้ราษฎรทำกิน บทบัญญัติดังกล่าวมีเจตนาจะปกป้องราษฎรให้มีที่ทำกินเป็นเวลาอย่างน้อย 10 ปี และภายในระยะเวลาดังกล่าวทางราชการได้ควบคุมที่ดินนั้นอยู่ ยังไม่ปล่อยให้เป็นที่สิทธิเด็ดขาดแก่ผู้ครอบครอง จนกว่าจะพ้นระยะเวลาที่มีข้อบังคับห้ามโอนซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 6 พฤษภาคม 2529 ดังนั้นผู้คัดค้านจึงไม่อาจสละหรือโอนการครอบครองที่ดินตามหนังสือสัญญาซื้อขายให้แก่ผู้ร้องได้ ผู้ร้องจะเอาระยะเวลาการครอบครองซึ่งอยู่ภายในข้อบังคับห้ามโอนกรรมสิทธิ์มารวมคำนวณเป็นระยะเวลาครอบครองปรบักษ์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 หาได้ไม่หากจะฟังว่าผู้ร้องได้ครอบครองที่ดินพิพาทหลังจากครบกำหนดห้ามโอนตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2529 ถึงวันที่ผู้ร้องยื่นคำร้องขอ คือวันที่ 5 สิงหาคม 2534 ก็ยังไม่ถึง 10 ปีผู้ร้องจึงไม่มีทางที่จะได้ที่ดินพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์โดยการครอบครองตามคำร้องขอได้ ปัญหาอื่นตามฎีกา ผู้ร้องจึงไม่จำต้องวินิจฉัย ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยฎีกาผู้ร้องฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สมภพ โชติกวณิชย์-เจริญ นิลเอสงฆ์-บุญธรรม อยู่พุก)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

สิทธิครอบครองเป็นข้อเท็จจริง เป็นเหตุการณ์ที่กฎหมายให้ผลอย่างสิทธิหากผู้ใด ยึดถือทรัพย์สินโดยเจตนาจะยึดถือเพื่อตน ย่อมได้สิทธิครอบครองใช้ยันกับบุคคลได้ ทั่วไปเว้นแต่เจ้าของที่แท้จริงหรือผู้ที่มีสิทธิครอบครองดีกว่าตน เจตนาเป็นเจ้าของ เป็นข้อเท็จจริงโดยไม่ต้องคำนึงถึงสิทธิและความรับรองในกฎหมายแม้จะรู้ว่าการที่ ตนเอาของ ๆ เขามาหรือการที่ครอบครองไว้จะเป็นการผิดต่อกฎหมายก็ยังมีเจตนา เป็นเจ้าของตามข้อเท็จจริงได้ ดังนั้นผู้ที่ได้ทรัพย์สินมาโดยนิติกรรมที่เป็นโมฆะก็ อาจเข้าครอบครองมีเจตนาเป็นเจ้าของได้ (ฎีกาที่ 201/2497 ที่ 1101/2504) ผู้ บันทึกลงเป็นผู้ตัดสินคดีนี้ในศาลชั้นต้นมีความเห็นเช่นนี้ จึงพิพากษาให้ผู้ร้องได้ กรรมสิทธิในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองปรปักษ์ ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีคำพิพากษา ศาลฎีกาที่ 380/2536 และที่ 1506/2536ซึ่งศาลฎีกาวินิจฉัยไว้ดังต่อไปนี้ คำ พิพากษาศาลฎีกาที่ 380/2536 แม้จะรับฟังตามที่โจทก์นำสืบว่าโจทก์ซื้อที่ดินพิพาท จากจำเลย แต่เมื่อขณะทำการซื้อขายที่ดินพิพาทยังอยู่ในระยะเวลาห้ามโอนที่ดิน พินาทภายในกำหนดสิบปีนับแต่วันที่จำเลยได้รับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ สำหรับที่ดินพิพาทตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 58 ทวิ การซื้อขายที่ดินพิพาท ระหว่างโจทก์จำเลยและการที่จำเลยส่งมอบการครอบครองที่ดินพิพาทให้โจทก์ย่อม ตกเป็นโมฆะตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 58 ทวิประกอบด้วย ประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 113 แม้โจทก์จะครอบครองที่ดินพิพาทมานาน เพียงใดก็ไม่ได้สิทธิครอบครอง ที่ดินพิพาทยังเป็นของจำเลยอยู่ คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ 1506/2536 ที่ดินมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3ก.)ตามประมวล กฎหมายที่ดิน มาตรา 58 ทวิวรรคห้า ห้ามมิให้ผู้ได้สิทธิในที่ดินโอนที่ดินไปยังผู้อื่น ภายในกำหนดสิบปีนับแต่วันที่ได้รับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เว้นแต่การ

ตกทอดทางมรดก โจทก์ทำสัญญาซื้อขายที่ดินจาก ส.บิดาจำเลยเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2529 โดยระบุว่า ส. ได้รับเงินค่าซื้อขายที่พิพาทจากโจทก์ครบถ้วนแล้ว และยินยอมมอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่พิพาทให้โจทก์ยึดถือไว้ ทั้งให้สิทธิโจทก์ทุกอย่างในการเข้าครอบครองปลูกสร้างอาคารในที่พิพาทนับแต่วันที่ทำสัญญาซึ่งอยู่ในระยะเวลาห้ามโอน ถือว่าสัญญาซื้อขายมุ่งประสงค์โอนสิทธิครอบครองทันทีแม้ว่า ส. บิดาจำเลยได้ น.ส.3ก.มาเมื่อวันที่ 25 และ 26 พฤษภาคม 2520 แล้ว ส. ทำสัญญาซื้อขายที่พิพาทให้โจทก์ในวันที่ 19 ตุลาคม 2529 เมื่อครอบครองที่พิพาทมา 9 ปี 5 เดือนแล้ว และกำหนดโอนกันวันที่ 19 ตุลาคม 2531 ซึ่งเป็นเวลา 11 ปี 5 เดือนนับแต่ได้รับ น.ส.3ก. มา การทำสัญญาซื้อขายในลักษณะดังกล่าวก็เพื่อหลีกเลี่ยงข้อห้ามโอนตาม ประมวลกฎหมายที่ดินยอมเป็นการอันมีวัตถุประสงค์ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายจึงตกเป็นโมฆะนับแต่วันทำสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 113 ทั้งสองคดีเป็นเรื่องที่หนังสือรับรองการทำประโยชน์สำหรับที่ดินพิพาทมีข้อกำหนดห้ามโอนภายใน 10 ปี ตาม ประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 58 ทวิ แม้คดีนี้จะเป็นเรื่องข้อกำหนดห้ามโอนสำหรับโฉนดที่ดินมาตรา 31 แต่ผลทางกฎหมายในเรื่องครอบครองก็คงจะไม่แตกต่างกัน ศาลฎีกาในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 380/2536 วินิจฉัยว่าการซื้อขายและการส่งมอบการครอบครองภายในระยะเวลาห้ามโอนตกเป็นโมฆะตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 58 ทวิ ประกอบด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 113(เดิม) ต่อมาศาลฎีกาในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1506/2536 ให้เหตุผลเพิ่มเติมขึ้นมามากกว่าที่เป็นโมฆะเพราะเป็นการอันมีวัตถุประสงค์ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย ซึ่งทั้งสองคดีดังกล่าวศาลฎีกาว่าจะครอบครองมานานเท่าใดก็ไม่ได้สิทธิครอบครอง จากข้อวินิจฉัยในทั้งสองคดีทำให้ความเข้าใจแต่เดิมของผู้บันทึกเริ่มมีข้อสงสัยเพราะเดิมศาลฎีกาเคยวินิจฉัยว่า แม้นิติกรรมการได้มาซึ่งที่ดินจะเป็นโมฆะในเรื่องแบบแต่ผู้ซื้อได้เข้าครอบครองยึดถือเพื่อตนด้วยเจตนาเป็นเจ้าของย่อมได้สิทธิครอบครองและถ้าเป็นที่ดินมีโฉนดครอบ

ครองมาครบ 10 ปี ย่อมได้กรรมสิทธิ์จะถือได้หรือไม่ว่าศาลฎีกาวางหลักใหม่ว่าการ
ได้มาซึ่งที่ดินโดยนิติกรรมเป็นโมฆะในเรื่องอื่นหากมิใช่เพราะมีวัตถุประสงค์ต้อง
ห้ามขัดแย้งโดยกฎหมายแล้วอาจได้สิทธิครอบครองได้ซึ่งก็ไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นเพราะ
ขโมย ๆ ของเขามายึดถือไว้เพื่อตนก็ยังมีสิทธิครอบครองใช้ยับยบุคคลอื่นได้ยกเว้น
เจ้าของ หรือแม้แต่บทบัญญัติในเรื่องครอบครองปรปักษ์เอง ในมาตรา 1383 ยังได้
บัญญัติรองรับถึงการได้ทรัพย์สินมาโดยการกระทำผิดอาญาซึ่งย่อมต้องห้ามขัดแย้ง
โดยกฎหมายอยู่แล้ว เหตุผลที่ยกมาแม้ไม่ใช่เรื่องนิติกรรมแต่เหตุใดกฎหมายยัง
รับรองให้ได้กรรมสิทธิ์ได้ จนกระทั่งมาถึงคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับที่บันทึกนี้ ศาลฎีกาก็
ยังคงยืนตามแนวเดิมคือการซื้อขายที่ดินที่มีข้อกำหนดห้ามโอนภายในระยะเวลาที่
ห้ามโอนตามกฎหมายการครอบครองของผู้ซื้อในระหว่างระยะเวลาห้ามโอนนั้นไม่ได้
สิทธิครอบครอง (แต่มีข้อวินิจฉัยเพิ่มเติมขึ้นมาว่าจนกว่าจะพ้นระยะเวลาห้ามโอน
ต่างกับ 2 ฎีกาแรกที่ว่าครอบครองมานานเท่าใดก็ไม่ได้สิทธิครอบครอง) ก็คงพอถือ
เป็นแนวของศาลฎีกาแล้วว่าการซื้อขายที่ดินมีโฉนดหรือที่ดินมีหนังสือรับรองการทำ
ประโยชน์ภายในระยะเวลาตามข้อกำหนดห้ามโอนตามประมวลกฎหมายที่ดิน
มาตรา 31 หรือมาตรา 58 ทวิ แม้จะส่งมอบการครอบครองให้ผู้ซื้อ ๆ ก็ไม่ได้สิทธิ
ครอบครองจนกว่าจะพ้นระยะเวลาห้ามโอนและกรณีที่เป็นที่ดินมีโฉนดก็จะเอาระยะ
เวลาการครอบครองภายในข้อบังคับห้ามโอนมารวมคำนวณเป็นระยะเวลาครอบ
ครองปรปักษ์ก็ไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามศาลฎีกาในคดีนี้ได้ให้เหตุผลไปว่าบทบัญญัติ
ประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 31 มีเจตนารมณ์ปกป้องราษฎรให้มีที่ทำกินเป็นเวลาอย่าง
น้อย 10 ปี และภายในระยะเวลาดังกล่าวทางราชการได้ควบคุมที่ดินนั้นอยู่ยังไม่
ปล่อยให้เป็นที่สิทธิเด็ดขาดแก่ผู้ครอบครองจนกว่าจะพ้นระยะเวลาห้ามโอน ไม่ได้ให้
เหตุผลว่าที่ไม่ได้สิทธิครอบครอง เพราะนิติกรรมซื้อขายเป็นโมฆะซึ่งศาลฎีกาก็คง
เห็นว่านิติกรรมซื้อขายที่เป็นโมฆะในบางกรณีผู้ซื้อก็ยังอาจได้สิทธิครอบครองหรือ
กรรมสิทธิ์ได้จึงมิได้วินิจฉัยยืนยันวางหลักไปเช่นนั้น ซึ่งเหตุผลที่ศาลฎีกายกไว้ในคดี

นี้ผู้บันทึกเห็นว่าเป็นเหตุผลที่รับฟังได้สำหรับการที่จะวินิจฉัยในแนวนี้ดีกว่าจะไป
วินิจฉัยวางหลักว่าไม่ได้สิทธิครอบครองเพราะนิติกรรมเป็นโมฆะ วุฒิพงษ์เวชยา
นนท์